



(दफा २० को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित

श्री हरी ग्लोबल प्रा. लि.

Shree Hari Global Pvt. Ltd.

को

नियमावली

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. कम्पनीको नाम

यस कम्पनीको नाम श्री हरी ग्लोबल प्रा. लि. हुनेछ। यसलाई अंग्रेजीमा **Shree Hari Global Pvt. Ltd.** लेखिनेछ।

२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना

यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय जिल्ला बाँके, नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. ०२ मा रहनेछ।

३. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा:

१. “ऐन” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ।
२. “कार्यालय” भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
३. “कम्पनी” भन्नाले “श्री हरी ग्लोबल प्रा. लि.” लाई सम्झनु पर्छ।
४. “पदाधिकारी” भन्नाले कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्विडेटर वा बिभागीय जिम्मेबारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ।
५. “सभा” भन्नाले कम्पनीको साधारण सभा सम्झनु पर्छ।
६. “अध्यक्ष” भन्नाले कम्पनीको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्छ।
७. “प्रबन्ध निर्देशक” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्झनु पर्छ।

४. कम्पनीको उद्देश्य

कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्धपत्रको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामथर : कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
मिति : २०८३-०५-२९



५. शेयरको अंकित मूल्य

यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रु १००/- हुनेछ ।

६. शेयरमा लियन रहने कुरा

शेयरधनीहरूले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयर वापतको रकम वा कम्पनीलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम वापत निजहरूका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो वापत बाँडिने लाभांशमा कम्पनीको लियन वा दावी रहनेछ ।

७. विभिन्न वर्गका शेयरहरू जारी गर्ने भए र त्यस्ता शेयरको वर्ग, त्यसमा निहित शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरू

यसमा साधारण शेयर मात्र भएको र अरु किसिमको शेयर नभएको हुदा शेयरको बन्देजहरू व्यवस्था गरिएको छैन ।

८. नियम ७ बमोजिम जारी भएको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरूको स्वीकृति चाहिने वा नचाहिने हो:

साधारण शेयर मात्र भएको हुदा सो को व्यवस्था गरिएको छैन ।

९. अग्रधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था

यसमा साधारण शेयर मात्र भएको हुदा अग्रधिकार शेयरको व्यवस्था गरिएको छैन ।

१०. संस्थापकले लिनु पर्ने न्युनतम शेयर संख्या

कम्पनीको संस्थापक हुन कम्तीमा १०० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ ।

११. शेयर वापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनीले आवश्यकतानुसार शेयर वापतको रकमको भुक्तानी माग गर्नेछ । शेयर वापतको रकमको भुक्तानी तथा शेयर जफत सम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१२. शेयर बिक्री वा धितो बन्धक सम्बन्धी व्यवस्था

१. कम्पनीको कुनै शेयरधनीले संचालक समितिको पूर्व स्वीकृति लिई आफ्नो नाममा रहेको शेयर कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्ने छैन ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामधर : कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय
मिति : २०८३-०५-२९

२. आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहने शेयरधनीले संचालक समितिमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी गराएको शेयर बिक्री गर्न लागेको भए, आफूले बिक्री गर्न चाहेको शेयरको मूल्य र धितोबन्धक राख्न चाहेको भए, धितोबन्धकमा लिने ब्यक्तिको नाम, ठेगाना, धितोवापत लिएको ऋण, धितो फुकुवा हुने प्रस्तावित मिति खुलाउनु पर्नेछ ।
३. कुनै शेयरधनीले उपनियमले (२) बमोजिम शेयर बिक्री गर्नको निमित्त जानकारी गराएमा संचालक समितिले सो जानकारी पाएको सात दिनभित्र अन्य शेयरधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्ने छ ।
४. कुनै शेयरधनीले यसरी बिक्री हुन लागेको शेयर खरीद गर्न चाहेमा उपनियम (३) बमोजिम जानकारी पाएकै पैंतिम दिनभित्र सो कुराको जानकारी संचालक समितिलाई दिनुपर्नेछ ।
५. शेयर खरीद गर्न चाहने उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीले त्यसरी जानकारी दिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो शेयर खरीद गर्नु पर्नेछ । एक भन्दा बढी शेयरधनीले उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिएकोमा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने शेयरधनीले शेयर खरीद गर्न पाउनेछ ।
६. उपनियम (४) बमोजिम पैंतिस दिनभित्र कुनै पनि शेयरधनीले शेयर खरीद गर्न चाहेको जानकारी संचालक समितिलाई नदिएमा संचालक समितिले उपनियम (२) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीलाई सो कम्पनीका शेयरधनी बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्न स्वीकृती दिनेछ र त्यस्तो स्वीकृति एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । तर यस उपनियम बमोजिम अन्य ब्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्दा उपनियम (२) मा उल्लिखित मूल्य भन्दा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन ।
७. कुनै शेयरधनीले आफ्नो शेयर कम्पनीका शेयरधनी बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई धितोबन्धक राख्न उपनियम (२) बमोजिम जानकारी गराएमा संचालक समितिले जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र धितोबन्धक राख्न स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सोको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्नेछ । स्वीकृती नदिने भए सोको कारण समेत खुलाउनुपर्ने छ ।
८. यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण वा धितो बन्धक राख्ने सम्बन्धमा तोकिएको मितिमा भएको सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएको कुराको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
९. शेयर बिक्री वा धितोबन्धक र दाखिल खारेज सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१३. शेयरको प्रमाण पत्र

कम्पनीले जारी गर्ने शेयरको प्रमाणपत्रमा कम्पनीको संचालक अध्यक्षको दस्तखत हुनु पर्नेछ ।

१४. शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कुरा

साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी साधारण सभाको निर्णयबाट ऐन बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

१५. ऋण वा डिवेञ्चर ब्यवस्था

१. कम्पनीले ऋण वा डिवेञ्चर उठाउन सक्नेछ ।
२. कम्पनीले जारी गरेको डिवेञ्चर शेयरको परिणाम र संचालक समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
३. उपनियम (२) बमोजिम डिवेञ्चर शेयरको परिणाम र संचालक समितिको निर्णय बमोजिम त्यस सम्बन्धि शर्त निर्धारित हुनेछ ।
४. कम्पनीको डिवेञ्चर अन्य चल सम्पति सरह धितो राख्न सकिनेछ ।
५. डिवेञ्चर हस्तान्तरण र दाखिल खारेजको सम्बन्धमा ऐन बमोजिम शर्त उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
६. ऋण वा डिवेञ्चर सम्बन्धी अन्य कुरा ऐनमा ब्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१६. शेयरधनी तथा डिवेञ्चरवालाको दर्ता कितावको निरीक्षण

शेयरधनी वा डिवेञ्चरवालाले कम्पनीको शेयर वा डिवेञ्चर दर्ता किताव निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ । तर कम्पनीले आफ्नो सूचना पाटीमा १५ दिन अगावै सूचना टाँस गरी एक वर्षमा पैतालीस दिनमा नवटाई एक पटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ता कितावको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद ३

साधारण सभा

१७. साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था

१. यस कम्पनीले साधारण सभा गर्ने छ ।
२. साधारण सभाले गर्नु पर्ने काम कारवाही तथा निर्णयहरू साधारण सभाद्वारा गरिनेछ ।
३. साधारण सभाको लागि साधारण सभा सम्बन्धी यस नियमावलीको सबै ब्यवस्था लागू हुनेछ ।

१८. कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था

१. यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
 - क. वार्षिक साधारण सभा
 - ख. विशेष साधारण सभा
२. यस कम्पनीको प्रथमवार्षिक साधारण सभा कम्पनी संस्थापना भएको मितिले १२ महिनाभित्रमा गरिनेछ र त्यस पछिका वार्षिक साधारण सभाहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र गरिनेछ ।
३. यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको लागि कम्तीमा २१ दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा १५ दिन अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सबै शेयरधनीहरूलाई सूचना दिइनेछ ।
४. संचालक समितिको अध्यक्ष वा संचालक समितिले तोकेको पदाधिकारीले साधारण सभा बोलाउनेछ ।

५. उपनियम (४) मा उल्लेखित पदाधिकारीले साधारण सभा नबोलाएमा वा अन्य कुनै कारणले संचालक समितिको बैठक बस्न नसकेमा संचालक समितिको बैठक संचालकहरू मध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत संचालक उपस्थित भै सोही कारण खुलाई साधारण सभा बोलाउने निर्णय गर्न सकिनेछन्। यसरी साधारण सभा बोलाउन सवै शेयरधनीलाई उपनियम (३) बमोजिमको सूचना दिनुपर्नेछ। यस्तो बैठक संचालक समितिको बैठक र साधारण सभामा अध्यक्ष उपस्थित भएमा निजको अध्यक्षतामा अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित संचालकहरू मध्येबाट छानिएको संचालकले संचालक समितिको बैठक तथा साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।
६. उपनियम (३) वा (५) बमोजिम बोलाएको साधारण सभामा नियम २४ बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई पुनः साधारण सभा बोलाइनेछ।
७. साधारण सभा गर्नु पर्ने स्थानका सम्बन्धमा कुनै बन्देज भए- नेपाल बाहिर बाहेक देशभित्रका जुनसुकै स्थानमा गई साधारण सभा गर्न सकिने छ।

१९. साधारण सभाको कार्यविधि

१. साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।
२. संचालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित शेयरधनीहरू मध्येबाट छानिएका संचालकले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ। तर साधारण सभामा कुनै पनि संचालक उपस्थित नभएमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले आफू मध्येबाट छानेको शेयरधनीले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने छ।
३. सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुनु अघि सभाको बैठकबारे छलफल गरी गणपूरक संख्या पुगे वा नपुगेको यकिन गर्नु पर्नेछ र गणपूरक संख्या पुगेमा अध्यक्षको अनुमतिले विधिवत् संचालन हुनेछ।
४. सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय प्रस्ताव (एजेण्डा) को रूपमा प्रस्तुत हुनेछ र प्रत्येक प्रस्तावमा छलफल गरिनेछ। अध्यक्षले अनुमति दिएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय नभई अर्को प्रस्तावमा प्रवेश गरिने छैन।
५. सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ। तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ।
६. सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
७. कूल शेयर पूँजीको सतसठ्ठी प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नगरिएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन।
८. कुनै विषयमा शेयरधनीहरूको मत सङ्गलन गर्नु पर्ने भएमा सभाको, अध्यक्षले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मत सङ्गलन गरिनेछ।
९. कुनै खास विषयमा खास वर्गका शेयरधनीहरूको सभाबाट कुनै प्रस्ताव पास गर्न सकिने भए :- साधारण सभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

१०. आवश्यकता अनुसार साधारण सभाको निर्णय बमोजिम सञ्चार सर्म्पकको माध्यमबाट समेत साधारण सभामा भाग लिन सकिनेछ ।

२०. साधारण सभाबाट पारित गर्नु पर्ने विशेष प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्ने साधारण सभा नवोलाई शेयरधनीहरुको लिखित प्रस्तावबाट पारित गर्न सक्ने भएमा
साधारण सभाबाट पारित गर्नु पर्ने विशेष प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्ने साधारण सभाद्वारा शतप्रतिशत शेयरधनीहरुको उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

२१. साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य विषय

ऐनमा उल्लेख भएको विषय बाहेक साधारण सभामा अन्य कुनै विषय पेश गर्नु पर्ने भए ऐन बमोजिम हुनेछ ।

२२. विशेष प्रस्ताव

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८३ बमोजिम का विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

२३. विशेष साधारण सभा

ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ ।

२४. गणपुरक संख्या

बाँडफाँड भएको कूल शेयर संख्याको कम्तीमा ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीहरु स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम कारबाही प्रारम्भ हुनेछैन ।

तर नियम १८ को उपनियम (६) मा उल्लेख भएबमोजिम पुनः बोलाइएको साधारण सभामा कूल शेयर संख्यामा ५१ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ३ जना शेयरधनी स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा सञ्चालन गर्न बाधा पर्नेछैन ।

२५. प्रोक्सी मत सम्बन्धी व्यवस्था

१. प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ती गर्न सकिनेछ ।

२. कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरी आफू स्वयम् उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

३. प्रतिनिधिको हैसियतले मतदान गर्ने व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य हुनु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाउने छ ।

४. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७२ बमोजिम को अधिनमा रहि प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छ ।

२६. मतदान

१. ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएका प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको प्रत्येक शेयर वापत साधारण सभामा एक मत दिने अधिकार हुनेछ ।
२. हाललाई फरक मताधिकार भएका शेयरको जारी तथा बाँकीले पछि आवश्यकता अनुसार साधारण सभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
३. साधारण सभामा मताधिकार नहुने शेयर जारी गर्ने भए साधारण सभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
४. शेयरको अनुपातमा एक भन्दा बढी हुने गरी मतदान गर्न पाइने छैन ।
५. संचालक नियुक्त गर्दा चुनावका अतिरिक्त सर्वसम्मत निर्णय अनुसार समेत संचालक नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
६. कुनै संचालकलाई कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिनको लागि कुनै शेयरधनीले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको भएमा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा वा आफ्नो स्वार्थ वा व्यक्तिगत फाइदाको कुनै विषयमा त्यस्तो संचालकले उक्त शेयरधनीको हैसियतले मतदान गर्न पाउने छैन ।

२७. साधारण सभाको निर्णय विवरणको अभिलेख

१. ऐन अनुसार खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाई साधारण सभाको काम कारबाही तथा निर्णयको विवरण को छुट्टै अभिलेख गरी राखिने छ । त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्ष तथा सभाले नियुक्ति गरेको एकजना शेयरधनीले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ ।
२. उपनियम (१) अनुसार राखिएको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको अभिलेख गर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले निरीक्षण गर्न दिनुपर्नेछ ।

परिच्छेद ४
संचालक समिति

२८. संचालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल

यस कम्पनीमा संचालक समिति रहने छ ।

१. यस कम्पनीमा २ (दुई) जनाको संचालक समिति हुनेछ ।
२. संचालकहस्को कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
३. वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै संचालकको पद रिक्त हुनु आएमा बाँकी अवधिका लागि संचालकको नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट पहिले संचालक नियुक्त भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गरिनेछ । कुनै संचालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको संचालकको बाँकी कार्यकाल समयको लागि मात्र हुनेछ । तर वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको संचालकको पद कुनै व्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा अर्को साधारणसभा सम्मको लागि संचालक समितिले संचालक नियुक्त गर्नेछ ।
४. संगठित संस्थाले संचालक नियुक्त गर्दा निजको बैकल्पिक संचालक पनि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

२९. संचालक हुन लिनुपर्ने न्यूनतम शेयर सन्धि

यस कम्पनीको संचालकको पदमा नियुक्ति हुनको लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा १०० किता शेयर लिएको हुनै पर्नेछ । तर स्वतन्त्र संचालकको समिति वा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।



३०. शेयरधनी बाहेकको अन्य कुनै स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिलाई संचालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या कार्यकाल योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था

शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई संचालकमा नियुक्ति गरिने छैन ।

३१. संचालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने

एक पटक संचालक भैसकेको व्यक्ति पुनः संचालकमा नियुक्त हुन सक्ने छ ।

३२. संचालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने

संचालक समितिको निर्णय बमोजिम र कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८९ बमोजिम हुनेछ ।

३३. संचालकको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था

१. संचालकको पारिश्रमिक बैठक भत्ता दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२. उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो पारिश्रमिक बैठक भत्ता दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा संचालक समिति आफैले तोक्न सक्नेछ । तर यसरी एकपटक तोकिएको पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधा प्रथम साधारण सभा नभएसम्म परिवर्तन गर्न सकिने छैन ।
३. संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा साधारण सभाको निर्णय बमोजिम तोकिने छ ।

३४. संचालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरु

संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन बमोजिम हुनेछ । साथै साधारण सभाले समय-समयमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३५. अधिकार प्रत्योजन सम्बन्धी व्यवस्था : कुनै संचालकले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन ।

३६. प्रबन्ध संचालक सम्बन्धी व्यवस्था :

१. यस कम्पनीमा प्रबन्ध संचालक हुनेछ ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

२. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ बमोजिम तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक हुन अयोग्य नठारिएको व्यक्ति मात्र कम्पनीको प्रबन्ध संचालक पदमा नियुक्त हुनेछ ।
३. प्रबन्ध संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवाको अन्य सर्तहरू करारद्वारा निश्चित गरिनेछ ।

३७. संचालक समितिको बैठक कसले बोलाउने, हकसो खुलाउने

कम्पनीको अध्यक्षको आदेश बमोजिम कम्पनीको प्रबन्ध संचालकले संचालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

३८. संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी

- संचालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार नियम ३७ मा लेखिएको पदाधिकारीले बोलाउनेछ । त्यसरी बैठक नबोलाएमा कुल संचालक संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत संचालकहरूले माग गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीले पन्ध्र दिनभित्र संचालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यसरी माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत संचालकले बैठकमा छलफल हुने विषयमा र बैठक वस्ने समय स्थान उल्लेख गरी संचालक समिति बैठक बोलाउन सक्नेछन् ! यसरी बैठक बोलाउँदा अन्य संचालकहरूलाई उपनियम (२) अनुसार बैठकमा सूचना दिनुपर्ने छ ।
- संचालक समितिको बैठकको सूचना संचालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखित रूपमा विद्युतीय सञ्चार मध्यमबाट दिन सकिनेछ तर संचालक आफै बैठकमा उपस्थित भई निर्णय बमोजिम जानकारी गरी सहिछाप गरेमा लिखित सूचना दिनु पर्ने छैन ।
- संचालकहरू संचालक समितिको बैठकमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ । तर संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक अनुपस्थिती भएको अवस्थामा निजको बैकल्पिक संचालक उपस्थित हुन सक्नेछ ।
- संचालक संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत संचालकहरू उपस्थित नभई संचालक समितिको बैठक हुनेछैन । तर गणपूरक संख्या नपुगी संचालक समितिको बैठक हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थित संचालकहरूले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ ।
- संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित संचालकहरूले आफू मध्येबाट छानेको संचालकले अध्यक्षतामा गर्नेछ ।
- संचालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत वरावर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । तर बैकल्पिक संचालकले मतदान गर्न पाउने छैन ।
- संचालक समितिको कुनै बैठकको निर्णयमा असहमत हुने कसैले आफ्नो असहमत जनाई राय लेख्न वा राख्न पाउनेछ ।
- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा देखिएको भए तापनि संचालक समितिले गर्न पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा संचालक समितिका सबै सदस्य लिखित रूपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतीलाई समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ ।

३९. संचालक समितिको निर्णय अभिलेख

१. संचालक समितिको बैठकमा छलफल भएको विषय तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण माइन्टको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा बैठक उपस्थित सम्पूर्ण संचालकहरूमध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत संचालकले सही गर्नु पर्नेछ।
२. तर बैठकमा उपस्थित कुनै संचालकले निर्णयको विवरण सही नगरेकै कारणबाट त्यस्तो निर्णय अमान्य भएको मानिने छैन।
३. विद्युतीय सञ्चार वा कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो विद्युतीय सञ्चार साधन कम्प्युटरको माध्यबाट पनि निर्णयको विवरण राख्न सकिनेछ। यसरी निर्णयको विवरण राख्ने भए निर्णय ब्यहोरा फेरवदर गर्न नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।
४. कुनै शेयरधनीले संचालक समितिको निर्णय संचालक समितिको निर्णय कार्यालय निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

४०. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था

हाललाई कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छैन। पछि आवश्यकता अनुसार साधारण सभाबाट निर्णय गराई सोही बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद ४

हिसाबकिताब लेखा र लेखापरीक्षण

४१. कम्पनीको हिसाबकिताब लेखा र लेखापरीक्षण

१. यस कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताब कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ।
२. कम्पनीले राख्नुपर्ने हिसाबकिताबमा प्रति दिनको कारेबार स्पष्ट देखिने गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्नेछ।
३. ऐन बमोजिम तोकिएको रकम भन्दा बढी रकमको बार्षिक कारोबार भएको आर्थिक वर्षमा कम्पनीले आफ्नो हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनेछ।
४. उपनियम (३) बमोजिम हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउन पर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि वार्षिक साधारण सभा हुने भए सोही सभा र त्यस्तो साधारण सभा नहुने भए संचालक समितिले वा सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएका व्यवस्था अनुसार ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ। तर प्रथम साधारण सभा हुनु भन्दा अघि संचालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।
५. उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाबकिताब र लेखाबाट कम्पनीको बासलात नाफानोक्सानीको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ। कम्पनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि प्रत्येक शेयरधनी र कार्यालयलाई पठाउनु पर्ने छ।

६. कम्पनीको अद्यावधिक हिसाबकिताब कुनै शेयरधनीले निरक्षण गर्न चाहेमा कार्यालय समयभित्र यथाशीघ्र निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।



४२. लाभांश सम्बन्धी व्यावस्था

१. लाभांश वितरण गर्ने निर्णय भएको पैतालीस दिनभित्र लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।
२. उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र लाभांश वितरण नगरेमा दश प्रतिशतको दरले लाभांशको व्याज समेत थप गरी लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
३. अन्तरिम लाभांश वितरण गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
४. यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी कम्पनीले शेयर बापत माग गरेको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीलाई प्राप्त हुने लाभांश रोक्का राख्न सकिनेछ ।

४३. शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला संचालक र पदाधिकारीलाई दिईने तथा निजबाट प्राप्त हुने सूचना

कम्पनीले शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला संचालक र पदाधिकारीलाई र शेयरधनी डिबेञ्चरवालाहरूले कम्पनीका संचालक वा कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै सूचना वा जानकारी विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।

४४. कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम संचालक समितिको निर्णय अनुसार कम्पनी सचिवको नियुक्ती गरिनेछ ।

४५. कम्पनी छाप सम्बन्धी व्यवस्था

१. कम्पनीको आफ्नो छाप हुनेछ । कम्पनीको कारोबारमा छापको प्रयोग गरिनेछ र उक्त छाप कम्पनीको प्रबन्ध संचालकको जिम्मामा रहने छ ।
२. अनधिकृत रूपमा छाप प्रयोग गरी कम्पनी उपर कुनै दायित्व सिर्जना भएमा सो छाप जिम्मालिने ब्यक्तिबाट त्यस्तो दायित्व सिर्जना हुने रकम असुल उपर गरिने छ ।

४६. प्रतिलिपि दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था

१. कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, वार्षिक आर्थिक विवरण कार्यालयमा पेश गरिएको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले मांग गरेर रु ५०/- दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।
२. साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु ५/- दस्तुर लाग्नेछ ।
३. संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु ५/- दस्तुर लाग्नेछ ।

४. शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न रु ५/- दस्तुर लाग्ने छ ।

५. शेयरधनको वा डिवेन्चरवालाको दर्ता प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रतिपृष्ठ रु १०/- दस्तुर लाग्नेछ ।

४७. कम्पनी गाभिने कुरा

१. कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी ऐन बमोजिम अर्को कम्पनीलाई गाभ्न वा आफू अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ ।
२. कम्पनी गाभ्दा कम्पनी ऐन तथा साधारण सभाको निर्णय बमोजिम प्रकृया पुर्‍याई गाभिने छ ।

४८. कम्पनीको खारेजी

१. प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाले देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी खारेज गर्न सकिनेछ ।
२. उपनियम (१) बमोजिम कम्पनी खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागि एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्ति भएको लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
३. उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेज सम्बन्धी काम कारवाही गर्नेछन् ।

४९. कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा खुलाउने

प्रस्तावीत यो कम्पनी विदेशी लगानीको कम्पनी भएको हुनाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (२) को अधिनमा रही कार्य गरिनेछ ।

५०. अन्य आवश्यक कुराहरु

१. कम्पनीको आर्थिक वर्ष श्रावण १ गते देखि आषाढ मसान्त सम्म हुनेछ ।
२. यस कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयरवालाको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकम सम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
३. कम्पनी सस्थापना भैसकेपछि यसले भिन्नै कानूनी ब्यक्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार-वाला स्वाधिन अस्तित्व भएको मानिनेछ ।
४. स्वीकृति लिनु पर्नेमा लिई कम्पनीले आवश्यकता अनुसार रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गर्न तथा शाखा कार्यालय खोल्न वा बन्द गर्न सक्नेछ ।

५१. नियमावलीमा संशोधन भएमा लागु हुने अवस्था

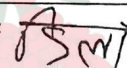
यस नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा कम्पनी वा सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यस्तो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र नियमावली संशोधन गरी कार्यालयमा पुर्यानु पर्नेछ ।

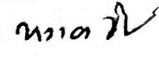
५२. नियमावली बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने अवस्था

यस नियमावलीमा लेखिएको कुरा ऐन, अन्य प्रचलित कानून वा प्रबन्धपत्रसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कुरा स्वतः बदर हुनेछ

५३. संस्थापकहरुले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण

हामी श्री हरी ग्लोबल प्रा. लि. का संस्थापकले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेका छौं । यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले झुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं । यो नियमावलीमा लेखिएका कुरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छौं भनी सहिछाप गरेका छौं ।

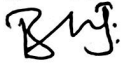
संस्थापकको नाम, थर र ठेगाना	बुवा / आमाको नाम	ना.प्र. नं र ना.प्र. प्राप्त गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना तथा दस्तखत	साक्षीको ना.प्र. नं र ना.प्र. प्राप्त गरेको जिल्ला
दस्तखत:  १) नाम: लोक बहादुर सुनार ठेगाना: जिल्ला सुर्खेत, गुर्भाकोट न.पा. वडा नं १२ दा.  वा. 	मन बहादुर सुनार	ना.प्र.नं. २६६८२-९९६ सुर्खेत	१५००० थान	दस्तखत:  नाम: डिलादेवी सुनार ठेगाना: जिल्ला सुर्खेत, गुर्भाकोट न.पा. वडा नं १२ दा.  वा. 	ना.प्र.नं. १०४४/ ९९३३५ (सुर्खेत)

दस्तखतः  २) नामः बल बहादुर बिश्वकर्मा ठेगाना: जिल्ला दैलेख, गुराँस गा.पा. वडा नं. ५ दा.  वा.  दल सिंह बिश्वकर्मा	 नेपाल सरकार कृषि, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग न.प्र.नं. १६३९ (दैलेख) ८८७३६-	दस्तखतः  नामः भगवती चौधरी ठेगाना: जिल्ला दैलेख, गुराँस गा.पा. वडा नं. ५ दा.  वा.  १०००० थान	ना.प्र.नं. २४२५१ (बर्दिया)
--	--	--	----------------------------------

मस्यौदाकारः

नामः अधिवक्ता भावना कुमारी आ

प्र.प.नं. १९२०२

सहि: 

इति सम्बत २०८३ साल भाद्र महिना १६ गते रोज ०३ शुभम्.....।

